

**II CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO
QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE PROVIMENTO EFETIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
PARAÍBA**

QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – NÍVEL MÉDIO

DECISÃO SOBRE RECURSOS INTERPOSTOS

QUESTÃO 04 (para todos os cargos de nível médio)

A contestação apresentada diz que, no texto utilizado na questão, a solidão não é um traço característico da nossa época. Desse modo, a resposta para a questão deveria ser a alternativa “c”.

A banca elaboradora argumenta que a autora inicia sua consideração sobre a solidão na sociedade global, utilizando-se da forma verbal “Parece-me”. Essa forma lingüística constitui um dos recursos do processo de modalização do discurso, em que o sujeito da enunciação passa a afirmar ou enunciar algo sem assumir categórica e explicitamente o seu dizer. Esse recurso, no entanto, não invalida a leitura de que a autora considera a solidão como um traço característico da sociedade global, uma vez que ela constata que “grande parte dos homens e das mulheres do nosso tempo” sofre desse mal que é a solidão. O uso do “Parece-me” não gera nenhuma ambigüidade na interpretação do fragmento. Essa solidão, chamada “solidão negativa” conforme o texto, é um dos sintomas mais visíveis da nossa época, e, como atinge uma parte significativa da sociedade, não há como não considerá-la um traço característico da sociedade globalizada. O termo “características” é utilizado no texto (linha 8) pela autora, tomando a solidão como uma dessas características marcantes do nosso tempo

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 11 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência I e II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, com base nos seguintes argumentos.

Quanto às competências dos Centros de Apoio Operacional, a apresentação das propostas e sugestões ao Procurador Geral, para os fins dispostos nas alíneas do inciso I do art. 40, hão de ser interpretadas em consonância com os demais princípios que envolvem o Ministério Público. É imperioso afirmar que os princípios da unidade e indivisibilidade nos colocam na posição de não só propô-los, mas realizá-los. Até porque não é atribuição do Procurador Geral a realização de cursos, palestras e outros eventos, bastando observar o art. 15 da LOMP e todos os seus incisos, bem como o art. 63. Por fim, cabe ressaltar que os incisos II e IV do mesmo artigo 40, das atribuições dos Centros, revelam a necessidade de os Centros responderem pela execução dos planos e programas das respectivas áreas especializadas e, ainda, estimulem a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução. Tais situações podem acontecer quando o CAOP promove e realiza as políticas por si propostas, bem como realiza cursos e eventos para estimular o intercâmbio entre os órgãos de execução.

A alternativa “e” é a única que responde à questão, uma vez que os Centros de Apoio Operacional não prestam auxílio aos órgãos de execução na instrução dos inquéritos policiais, e sim, dos inquéritos civis.

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 16 (para os cargos de Auxiliar Técnico de Promotoria/ Técnico em Informática (Suporte) e Técnico em Informática (Web Designer)).

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 11 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência I e II e Agente de Promotoria.

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 21 (para todos os cargos de nível médio, exceto os de Auxiliar Técnico de Promotoria/Técnico em Informática (Suporte) e Técnico em Informática (Web Designer))

Foi dado provimento a recurso dando conta que questão idêntica compôs prova de concurso público federal.

A questão foi anulada.

QUESTÃO 22 (para todos os cargos de nível médio, exceto os de Auxiliar Técnico de Promotoria/Técnico em Informática (Suporte) e Técnico em Informática (Web Designer))

Foi dado provimento a recurso dando conta que questão idêntica compôs prova de concurso público federal.

A questão foi anulada.

QUESTÃO 23 (para todos os cargos de nível médio, exceto os de Auxiliar Técnico de Promotoria/Técnico em Informática (Suporte) e Técnico em Informática (Web Designer))

Não foi dado provimento a recurso dando conta que questão idêntica compôs prova de concurso público federal, pelas seguintes razões:

As alternativas “b” e “c” são distintas das encontradas no referido concurso público federal. A resposta correta para esta questão 23 é diferente da resposta à questão do outro concurso.

Mantida a alternativa “c” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 24 (para todos os cargos de nível médio, exceto os de Auxiliar Técnico de Promotoria/Técnico em Informática (Suporte) e Técnico em Informática (Web Designer))

Foi dado provimento a recurso dando conta que a questão abordava assunto não contemplado no programa.

A questão foi anulada.

QUESTÃO 25 (para todos os cargos de nível médio, exceto os de Auxiliar Técnico de Promotoria/Técnico em Informática (Suporte) e Técnico em Informática (Web Designer))

Foi dado provimento a recurso dando conta que questão idêntica compôs exercício prático de revisão divulgado por curso de informática na Internet.

A questão foi anulada.

QUESTÃO 26 (para todos os cargos de nível médio, exceto os de Auxiliar Técnico de Promotoria/Técnico em Informática (Suporte) e Técnico em Informática (Web Designer))

O reclamante considera que a questão exige conhecimentos de programas não contemplados no edital do concurso.

A banca argumenta que a questão não trata de conhecimentos de programas, mas de como o Sistema Operacional cria nomes de arquivos. Trata-se, portanto, de um conhecimento relacionado ao estudo do Microsoft Windows, que é objeto do edital. Não é necessário conhecer todos os softwares para descobrir pela extensão qual foi o software que o criou. É bom lembrar que Word, Excel, Access e PowerPoint fazem parte de um mesmo pacote de software, no caso o Microsoft Office, que ao ser instalado deixa à disposição todo o tipo de extensão usada e suportada por qualquer aplicativo dentro do pacote. Outro ponto a considerar é que independentemente da linguagem de programação, o tipo de arquivo criado por um Compilador é sempre um arquivo .obj.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 28 (para todos os cargos de nível médio, exceto os de Auxiliar Técnico de Promotoria/Técnico em Informática (Suporte) e Técnico em Informática (Web Designer))

O recurso considera que todas as respostas da questão estão erradas porque falta o sinal de igualdade em todas as alternativas propostas.

A banca argumenta que a questão trata do conhecimento do candidato com respeito ao uso de fórmulas no Microsoft Excel. O operador de atribuição “=” é obrigatório no uso de qualquer fórmula, porque é um operador de atribuição e não faz parte da função que está sendo usada. Portanto, se nenhuma alternativa

utiliza explicitamente o operador, é apenas para simplificar e deixar o candidato atento à sintaxe das fórmulas apresentadas.

Observando a sintaxe das fórmulas, nota-se que a SOMA está correta. A função PGTO possui erro de sintaxe, utiliza-se “;” e não “,” e erro de conceito, uma vez que a taxa de juros é constante. A função ARRED também possui erro de sintaxe, pelo mesmo motivo já explicado anteriormente.

A resposta correta para a questão passa a ser a alternativa “a”.

QUESTÃO 29 (para todos os cargos de nível médio, exceto os de Auxiliar Técnico de Promotoria/Técnico em Informática (Suporte) e Técnico em Informática (Web Designer))

O recurso considera a questão ambígua, porque ofereceria possibilidade para mais de uma resposta.

A banca argumenta que o periférico impressora é um dispositivo de saída, portanto não existe no enunciado da questão qualquer ambigüidade. A impressora multifuncional é uma combinação de vários periféricos, como scanner, dispositivo de entrada, e impressora, dispositivo de saída, e quando se fala em uma impressora deste tipo tem de se falar no nome composto **impressora multifuncional**.

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 31 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, pelas seguintes razões:

Em que pese os interessados terem se referido apenas ao Art. 82 do CPC, a competência do Ministério Público, apesar de ser limitada, também se prolonga por outros temas do próprio código, e nas questões que envolvem família, há necessariamente a intervenção do MP.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 32 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Foi dado provimento ao recurso. O gabarito oficial preliminar indicou a alternativa “c” como resposta à questão. Foi verificado que a alternativa “d” também está correta.

Passam a ser consideradas como resposta tanto a alternativa “c” como a “d”.

QUESTÃO 33 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, pelas seguintes razões:

Todas as demandas retratam a suposta incoerência de que o tema "Do Ministério Público" não poderia ser exigido sob o enfoque do Direito Processual Penal, pois tais temas, como o da questão, ação penal, não se encontra incluído, no programa, para processo penal. Ora, isto não impede que o tema seja explorado no título "do Ministério Público", cujas fontes para elaboração foram o Código de Processo Penal e Código de Processo Civil, e, sendo assim, a questão sobre a atuação do MP na Ação Penal pôde ser objeto de questão da prova.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 34 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, pelas seguintes razões:

Todas as demandas retratam a suposta incoerência de que o tema "Do Ministério Público" não poderia ser exigido sob o enfoque do Direito Processual Penal, pois tais temas, como o da questão, ação penal, não se encontra incluído, no programa, para processo penal. Ora, isto não impede que o tema seja explorado no título "do Ministério Público", cujas fontes para elaboração foram o Código de Processo Penal e Código de Processo Civil, e, sendo assim, a questão sobre a atuação do MP na Ação Penal pôde ser objeto de questão da prova.

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 35 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, pelas seguintes razões:

O tema Inquérito Policial foi tratado sob a égide "Do Ministério Público", item contemplado no programa.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 35 (para o cargo de Técnico em Informática (Web Designer))

O recurso solicita a anulação da questão, alegando que o principal tema da mesma – a tecnologia *Cascading Style Sheets* (CSS) – não está presente no conteúdo programático do concurso. Alega ainda que essa tecnologia foi representada erroneamente pela sigla CCS.

Em resposta à primeira alegação, a banca afirma que, atualmente, a tecnologia CSS é uma tecnologia básica para “desenvolvimentos para ambientes web”, item 8 do conteúdo programático para o cargo de Técnico em Informática (Web Designer). Em resposta à segunda alegação, a grafia CCS para designar a tecnologia Cascading Style Sheets não compromete o entendimento da questão, pois no próprio enunciado, ao lado do acrônimo CCS aparece a denominação da tecnologia, por extenso, em inglês, e a sua tradução para o português, proporcionando total e preciso sentido ao acrônimo.

Mantida a alternativa “a” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 35 (para o cargo de Técnico em Informática (Suporte))

O recurso considera a questão ambígua porque não especifica a situação inicial em que o microcomputador se encontra.

A banca argumenta que não existe ambigüidade na formulação da questão, uma vez que em seu enunciado é utilizada a palavra **normalmente**, e que é obrigatório antes de iniciar a instalação do LINUX verificar se o Hardware, que inclui os periféricos, do microcomputador suporta a versão LINUX a ser instalada. Este procedimento evita a desilusão do instalador de ter seu trabalho perdido.

Mantida a alternativa “a” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 36 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, pelas seguintes razões:

Os reclamantes não observaram que a alternativa “e” trata de motivo de impedimento, assunto contemplado no inciso V do Art. 134 do CPC.

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 36 (para o cargo de Técnico em Contabilidade)

O recorrente sustenta que "nenhuma das alternativas, nem mesmo a apontada como correta pela Banca Examinadora, contemplou as características então apontadas pela Resolução nº785/1995, emanada do CFC, de maneira que não há outra alternativa senão proceder à anulação da questão 36".

De acordo com a banca, a NBC-T-1, que trata das características da informação contábil no item 1.4 parágrafo segundo, contempla a **RELEVÂNCIA** como característica da informação contábil ao afirmar que: "a completeza diz respeito ao fato de a informação compreender todos os **elementos relevantes** e significativos sobre o que pretende revelar ou divulgar, como transações, previsões, análises, demonstrações, juízos ou outros elementos." Se uma informação não é relevante para o tomador de decisão, certamente ela será descartada por ele.

Mantida a alternativa "c" como única resposta para a questão.

QUESTÃO 37 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, pelas seguintes razões:

O tema competência foi tratado sob a égide "Do Ministério Público", item contemplado no programa.

Mantida a alternativa "a" como única resposta para a questão.

QUESTÃO 39 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, pelas seguintes razões:

A questão 39 versa sobre matéria afeta ao Ministério Público, e o edital tinha esta proposição, onde a referência para elaboração da prova eram o Processo Penal e o Processo Civil, podendo os assuntos afetos a estas matérias serem extraídos destas fontes.

Mantida a alternativa "c" como única resposta para a questão.

QUESTÃO 40 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, pelas seguintes razões:

O assunto abordado na questão 40 - "o órgão do Ministério Público não pode interpor:" –está contemplado no programa, no item "DO MINISTÉRIO PÚBLICO".

Mantida a alternativa "e" como única resposta para a questão.

QUESTÃO 43 (para o cargo de Técnico em Informática (Web Designer))

Segundo o reclamante, o Microsoft Windows xp não suporta sistema de arquivos FAT16.

A banca argumenta não ser verdade que o Microsoft Windows XP não suporta o sistema de arquivos FAT16. Numa consulta à documentação do Sistema Operacional XP, encontra-se literalmente o seguinte texto: "No Windows XP, a FAT16 é limitada a clusters de 64K. Multiplique o número máximo de clusters (64K) pelo tamanho máximo do cluster (64K) e o resultado é 4GB. Além disso, o Windows XP, o Microsoft Windows 2000 e o Microsoft Windows NT 4.0 também dão suporte aos volumes FAT16 de até 4GB de tamanho".

Mantida a alternativa "b" como única resposta para a questão.

QUESTÃO 43 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 31 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 44 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, pelas razões seguintes:

As afirmativas corretas, na questão, foram transcritas dos arts. 148, 149 e 150 do CPC.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 44 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 32 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

Passam a ser consideradas como resposta tanto a alternativa “c” como a “d”.

QUESTÃO 45 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Não foi dado provimento ao recurso, com base nos seguintes argumentos.

A questão 45 trata de perito em matéria CRIMINAL e não CIVIL, como alguns candidatos colocaram, e o Art. 279 do CPP é lapidar, onde em seu inciso III arremata que não poderão ser peritos os analfabetos e os menores de 21 anos e não 18 anos como coloca a alternativa “c” da questão. Desse modo, a alternativa “c” está incorreta e responde à questão.

Mantida a alternativa “c” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 45 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 33 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 46 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Diz-se que a referida questão, que pede a alternativa incorreta, possuiria outra resposta além da letra “d” apontada no gabarito oficial.

A alternativa “c”, apontada como uma daquelas que seria a outra incorreta, está de conformidade com o art. 146, parágrafo único, do CPC, haja vista que a lei abre ao perito duas situações para a apresentação de sua escusa. A primeira, citada na questão, no prazo de cinco dias a contar da nomeação, quanto à causa impeditiva já existente. A outra, que não foi explorada na questão, diz respeito à abertura de prazo de cinco dias para o perito escusar-se, a contar da ciência de causa impeditiva superveniente.

Em relação à alternativa “a”, apontada por outros impugnantes, igualmente está correta. É necessário ao candidato interpretar a assertiva segundo o disposto no art. 145 do CPC, que veda ao juiz se arvorar de perito, quando detiver conhecimentos técnicos ou científicos necessários à prova dos fatos deduzidos em juízo, ou seja, cujos elementos ainda não estão carreados aos autos, hipótese diversa daquela expressa no art. 421, “caput”, daquela norma.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 46 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 34 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 47 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Segundo os impugnantes, o assunto abordado nessa questão não estaria contemplado no programa. No entanto, a questão trata de conflito de competência envolvendo *órgãos judiciários*, item que está por demais exposto no conteúdo programático do certame.

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 47 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 35 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 48 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Aponta-se aqui que a alternativa divulgada no gabarito oficial como correta estaria errada. Querem os impugnantes impor sua interpretação. O enunciado foi extraído do art. 153 do CPC, cujo objetivo maior é indicar que o intérprete, oficial ou não, assume um *munus publico*, o dever de prestar seu ofício, o que aliás também está afirmado no art. 146 do mesmo Código. Não se trata aqui da situação excepcional alusiva à possibilidade escusa do nomeado. O fato é que a nomeação gera um dever para o intérprete.

Quanto a um impugnante que marcou a alternativa “a” como a correta, equivocou-se, vez que funda sua irresignação no Código de Processo Penal, ao contrário do disposto no Código de Processo Civil.

Mantida a alternativa “c” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 48 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 36 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 49 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Alega-se que a matéria constante da questão foge ao conteúdo programático do concurso.

Com efeito, consta do Edital que o candidato domine a matéria afeita aos *órgãos judiciais*. E os Tribunais são, natural e obviamente, órgãos judiciais (CF, art. 92). É importante marcar que as matérias processuais não residem apenas no CPC, como querem os impugnantes, mas figuram nos mais variados diplomas legais, em especial, na Constituição Federal. Local este de onde deveria partir qualquer candidato nos seus estudos para um concurso jurídico.

Outros impugnantes apontam como correta a alternativa “e” da questão, esquecendo-se que no enunciado cobra-se aquilo que NÃO se insere na competência dos Tribunais e, no caso, esta competência está expressa no art. 99, par. primeiro, da Constituição Federal.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 49 (para o cargo de Técnico em Contabilidade)

A recorrente afirma que “não há unanimidade doutrinária acerca das fases do ciclo orçamentário”. No entanto, essa afirmação não invalida a questão, até porque quando a candidata cita o Professor Valdecir Pascoal, verifica-se que todas as fases ali enumeradas estão contempladas na alternativa e, ou seja:

1. elaboração = elaboração
2. estudo e aprovação = apreciação e votação
3. execução = execução
4. controle = verificação.

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 50 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Pelas mesmas razões expostas na questão 49 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria), deve esta questão também ser integralmente mantida. O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário (art. 92, I-A, da CF), com atribuições processuais também, cujo conhecimento, segundo o Edital, poderia ser explorado dos candidatos. Nada a deferir.

Mantida a alternativa “a” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 50 (para o cargo de Técnico em Contabilidade)

A alegação de que o conteúdo da questão não estaria contido no programa não procede, pois o mesmo consta do item 5.4 – Receita e Despesa Pública.

Os impostos de competência tributária dos Estados e Distrito Federal constituem a Receita Tributária. Segundo o artigo 11 parágrafo 1º da lei 4320, são Receitas Correntes: as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras. **Para Heraldo Reis, receita tributária, no âmbito de cada esfera governamental, é aquela oriunda da sua competência de tributar, conforme disposto na Constituição.**

Vide Lei 4320 Comentada e a Lei de Responsabilidade Fiscal 31ª edição – publicação do IBAM.

Mantida a alternativa “c” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 52 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Foi dado provimento ao recurso que solicitava a anulação da questão, considerando-se o que segue.

Não foi especificado a que tipo de processo se referia a questão, pois o Art. 225 do CPC dispõe de alguns requisitos e o art. 352 do CPP, de outros. Observa-se ainda que os requisitos não são coincidentes, mas, de fato, existem requisitos no processo civil que não existem no processo penal, e, como exemplo pode-se citar o "prazo para defesa", que não se estabelece no rol do art. 352 do CPP.

A questão foi anulada.

QUESTÃO 52 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 44 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 53 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 45 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

Mantida a alternativa “c” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 54 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 46 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 55 (para o cargo de Técnico em Informática (Suporte))

O recurso procede. Os argumentos dentro da função PGTO devem estar separados por ponto e vírgula.

A resposta correta para a questão passa a ser a alternativa “a”.

QUESTÃO 56 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Alegam os impugnantes que, ao contrário do gabarito oficial, a assertiva II estaria correta, olvidando-se do permissivo constante no art. 154, parágrafo único, do CPC, que permite aos Tribunais o disciplinamento da prática e comunicação de atos processuais por meio eletrônico.

Ademais, a alegação tida por única correta (item III) é por demais clara ao conferir ao terceiro juridicamente interessado a possibilidade de obter certidão da parte dispositiva da sentença nos processos submetidos ao segredo de justiça, não se vendo ali qualquer dificuldade de interpretação ou ambigüidade.

Mantida a alternativa “c” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 56 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 52 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

A questão foi anulada.

QUESTÃO 57 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Querem, aqui, os impugnantes que a alternativa “a” também seja considerada correta, quando o gabarito oficial apenas aponta como tal a alternativa “b”. Esquecem, todavia, que se pede o conceito de sentença **na forma da lei**, sendo este instituto, de conformidade com o art. 162, § 1º, do CPC, “o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Invocam, assim, um dispositivo revogado pela Lei 11.232/05.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 58 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

Primeiramente, a questão trata dos atos processuais **praticados pelos servidores da justiça**. Assim, a única alternativa que se afigura flagrantemente incorreta é “d”, segundo o disposto no art. 169, parágrafo primeiro, do CPC. Já a alternativa “a” está correta, consoante o disposto no art. 167 daquele diploma.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 58 (para o cargo de Técnico em Informática (Web Designer))

O recurso solicita alteração do gabarito da questão alegando que a resposta correta à questão é a alternativa “e”.

Argumenta a banca que, em um formulário HTML, um campo texto é representado por um objeto caixa de texto. O campo possui alguns atributos como *name*, *size*, *value*, *maxlength* etc.

size indica (fixa) o tamanho da caixa de texto que conterá o valor do campo texto. Por exemplo, *size* = 10 diz que a caixa de texto deve ter tamanho 10 (ou seja, pode mostrar 10 caracteres).

maxlength indica o tamanho máximo de um campo. Por exemplo, *maxlength* = 20 diz que um campo pode conter até 20 caracteres.

Observe-se que o valor de um campo texto, com os seguintes atributos,

`<INPUT TYPE="text" name="cp1" size="10" maxlength="20">` pode conter mais de 10 caracteres (até um máximo de 20) mas somente dez devem aparecer na caixa de texto correspondente. Se o campo tiver mais de 10 caracteres, a partir do décimo primeiro, à medida que os caracteres vão sendo digitados, os caracteres mais à esquerda vão desaparecendo da caixa que foi especificada com tamanho 10 (*size*=10), ocorrendo o que se chama um “rolamento para a esquerda”.

Assim, *size* não fixa o tamanho do campo, mas o tamanho da janela (ou caixa de texto) que representará o campo na tela de um computador, ou seja, o número de caracteres que aparecerão na tela. Por outro lado, *maxlength* não fixa o número de caracteres visíveis no campo, mas o tamanho máximo do campo, ou seja, o número máximo de caracteres que o campo pode conter.

Em resumo, *size* diz o tamanho da janela (caixa de texto) que representa um campo, e

maxlength diz qual o número máximo de caracteres que o campo pode conter e não o número de caracteres visíveis no campo. O que determina o número de caracteres visíveis no campo é o parâmetro *size*.

Mantida a alternativa “a” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 60 (para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria)

A única resposta possível para a questão é a alternativa “a”, consignada no gabarito oficial, ao admitir que um prazo dilatatório *pode* ser reduzido por convenção das partes (CPC, art. 181).

A alternativa “b”, indicada pelos impugnantes como supostamente incorreta, esbarra no permissivo contido no art. 182, “caput” e parágrafo único, do CPC, ao permitir ao juiz a prorrogação de um prazo peremptório.

Mantida a alternativa “a” como única resposta para a questão.

QUESTÃO 60 (para o cargo de Oficial de Diligência I / Motorista Oficial)

Mesma decisão dada para o recurso referente à questão 56 para os cargos de Oficial de Promotoria I e II, Oficial de Diligência II e Agente de Promotoria.

Mantida a alternativa “c” como única resposta para a questão.

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2007

Prof. João Batista Correia Lins Filho

Presidente da COPERVE

-